

「대 국회 및 정당 업무처리 훈령」 개정이유 및 주요내용

1. 개정 이유

- 군사기밀의 자료제출·설명 관련 절차와 원칙을 분명히 하고, 국회 업무 간 엄격한 보안 조치가 적용될 수 있는 방안 마련 필요
- 정상적인 국회 의정활동을 보장하면서도, 군사비밀 보호를 보다 강화할 수 있는 방향으로 '대 국회 및 정당 업무처리 훈령' 개정 추진

2. 주요 내용

- (장절 재편성 및 사문조항 삭제) '08년 제정 이후, 5차례 개정 간 추가되고 분산화된 조항들을 재정리·삭제하여 법안 가독성 향상
* (기존) 7개 장 → (개정안) 5개 장으로 재편성

- (일부 용어변경) '비문', '군사비밀'은 '군사기밀'로 통일, 민감자료는 '비공개 업무자료'*, '통제부서'는 '검토부서'로 용어 변경**

* 「군사기밀보호법」, 「국방보안업무훈령」 근거

** '통제부서'는 각군이 합참 통제를 받는 느낌이기 때문에 '검토부서'로 변경 요청 (합참)

제3조의 10, 제24조 ~ 제28조

- (방첩사 역할 명시) 군사기밀 및 비공개 업무자료 한정, 방첩사의 군사보안 측면 자료 검토 절차마련 → '보안영향성 평가'

제3조의 11, 제3조의 12, 제17조, 제18조, 제19조, 제20조, 제24조, 제25조, 제27조, 제28조

- (보안절차 마련) 평문, 비공개 업무자료, 군사기밀 別 구분하여 적용할 수 있는 보안절차를 마련하여 대 국회 보안성 강화

* 자료제출 기한 준수를 위해 아래내용 中 △보안영향성 평가, △ 검토부서 검토는 동시에 진행 가능, 이후 △고위급 회의, △장관보고 진행

[평문, 비공개 업무자료]

- 보안성 검토 : 국방부 국장, 합참·각군 부장급 이하가 해당 자료의 군사기밀 여부를 판단하고 최종 보고대상자를 결정하는 등의 사항 검토
* 「국방보안업무훈령」에 따라 군사기밀은 보안성 검토 불요

[비공개, 군사기밀]

- 보안영향성 평가: 방첩사에서 국회 제출자료에 대해 △절차의 적법성, △군사기밀 포함 여부, △대외공개 시 보안에 미치는 영향 평가

[모든 자료]

- **검토부서 검토** : 각군 및 소속·국직기관이 자료를 작성했을 때 국방부 또는 합참의 가장 관련 있는 검토부서가 다음사항을 검토
 - * ① 요구자료와 답변의 부합성, ② 불필요한 내용 포함 여부,
 - ③ 데이터 현황 일치 여부, ④ 국방부 및 합참의 정책과 일치여부,
 - ⑤ 장·차관급 보고 필요 여부

[비공개, 군사기밀]

- **고위급 회의** : 보안성 검토, 보안영향성 평가, 검토부서 검토 및 결재권자 보고 이후, 최종적으로 1급 이상 인원의 회의*를 통해 논의
 - * ① 국방부 : 차관 주관 이상 회의, ② 합참 : 참모차장 주관 이상 회의
 - ③ 각군 : 참모차장 주관 이상 회의, ④ 소속·국직기관 : 기관장 주관 회의

[군사기밀]

- **군사기밀 설명** : 국회에서 군사기밀 자료 요구시, 「국회법」 제128조 등을 근거하여 공식적인 절차를 통해 요구하도록 안내하여야 하며 그렇지 않을 경우 자료 설명 불가, 설명 간 보안준수사항 명시
- **장관** (차관·의장·총장) **보고** : 결재권자 또는 고위급 회의 판단 하 필요시 진 제43행
- **(예결위 소관)** 계획예산관실을 예산결산위원회 소관부서로 명시 제6조, 제7조
- **(국방위 업무보고 및 실제질의 관련 규정 신설)** 업무보고는 정책기획관 주관, 실제질의는 기획관리관 주관으로 명시, 관련 절차 규정 제23조
- **(계도 수단)** 훈령 내용 미준수시 경위서를 징구할 수 있는 조항 신설 제22조 등
- **(단서조항 신설)** △각군 단독 소관 또는 제한시 검토부서 미지정 가능, △소관이 아니라고 생각하여 공문을 반송할 경우 결재권자 결재 必
- **(별표·별지 신설)** 요구자료·대면설명 절차를 도식화하여 별표 신설, 업무 간 필요한 서식을 추가 발굴·개정하여 별지 추가 신설,
 - * (기존) 별표 0개 별지 5개 → (개정안) 별표 8개, 별지 9개

3. 주요토의과제 : 없음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 「국회법」, 「국정감사 및 조사에 관한 법률」, 「국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률」, 「국회사무처법」,

「국회입법조사처법」, 「인사청문회법」, 「청원법」 등
나. 예산조치 : 별도 조치 없음